tecconcursos

Dir. Administrativo - RESPONSABILIDADE CIVIL
https://www.tecconcursos.com.br/s/Q79HOb

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tecconcursos.com.br/questoes/3815432

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-MG)/TCE MG/Ciência da Computação/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

1) No que diz respeito à responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro, assinale a opção **correta.**

a) Não há possibilidade de responsabilidade civil do Estado por omissão.
b) Segundo a teoria do dano imediato, a responsabilidade civil se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente para atribuição de responsabilidade objetiva do Estado.
c) No direito brasileiro, adota-se a teoria da culpa integral como fundamento para a caracterização da responsabilidade civil do Estado.
d) A culpa concorrente da vítima é causa excludente de responsabilidade civil do Estado.
e) É prescindível a análise da culpa da vítima para a demonstração da responsabilidade civil do Estado, haja vista que esta é objetiva, ou seja, independente de dolo ou culpa.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3883081

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ RN)/SEFAZ RN/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

2) Em relação ao regime constitucional da responsabilidade civil do Estado e à natureza dos atos praticados pela administração pública, assinale a opção **correta**.

a) Havendo prejuízo anormal e específico por conduta de agente público, o Estado é obrigado a indenizar o prejudicado.
b) A indenização por danos decorrentes de condutas lícitas é restrita a perdas materiais.
c) A indenização devida em razão da prática de ato ilícito restringe-se a danos anormais e específicos.
d) Para fins de responsabilidade civil do Estado, é imprescindível a análise quanto à licitude do ato lesivo.
e) A responsabilidade é solidária quando se trata de danos causados por terceiro em nome da administração pública.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/4148379

CEBRASPE (CESPE) - GPE (UNEAL)/UNEAL/Planejamento/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

3) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item.

Em relação ao nexo de causalidade na responsabilidade civil do Estado, o Brasil adota a teoria da equivalência dos antecedentes e da causalidade adequada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3284213

CEBRASPE (CESPE) - PMF (INSS)/INSS/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

4) No tocante à responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.
No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado prescinde da existência de dolo ou culpa, ao passo que a configuração da responsabilidade do agente público requer a presença desses elementos subjetivos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3312851

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

5) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais e da administração pública, julgue o item a seguir.

Ação para reparação de danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou, quando cabível, contra a pessoa jurídica privada prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima passiva o autor do ato danoso.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3450856

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

6) Em relação à responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

A teoria do risco integral prevê ao Estado, pelo simples envolvimento no evento, a obrigação de reparação do dano causado ao particular, não sendo possível a produção de prova com vistas a elidir essa responsabilidade, dada a condição de seguradora universal que a administração pública assume.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3495314

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

7) Acerca do regime jurídico administrativo, dos poderes da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

O Brasil adota a teoria do dano direto ou imediato para a configuração do nexo de causalidade na demonstração da responsabilidade civil do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3661477

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

8) Julgue o item seguinte, com relação à responsabilidade civil do Estado segundo o ordenamento jurídico brasileiro.

Caso um ato lícito do Estado cause dano anormal e específico a determinado indivíduo, o dever de indenizar se fundamenta no princípio da isonomia, e não no princípio da legalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3733846

CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJ RR)/TJ RR/Remoção/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

9) No âmbito da evolução histórica das teorias relativas à responsabilidade civil do Estado, a teoria da culpa administrativa foi consagrada por

a) León Duguit, que considerava que a falta do serviço poderia consumar-se pelo mau funcionamento do serviço.
b) Louis Rolland, segundo o qual a falta do serviço poderia ser confirmada pelo mau funcionamento do serviço.
c) Paul Duez, que considerava que a falta do serviço poderia consumar-se pelo retardamento do serviço.
d) Maurice Hauriou, que considerava que a falta do serviço poderia ser confirmada pela inexistência do serviço.
e) León Duguit, segundo o qual a falta do serviço poderia ser consumada pela inexistência do serviço.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2332184

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE AM)/MPE AM/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

10) Considerando os requisitos para a caracterização da responsabilidade do Estado, assinale a opção correta.

a) Segundo a jurisprudência do STF, há sempre responsabilidade do poder público nos casos de morte de pessoas presas em estabelecimento prisional do Estado, devido a seu dever de zelar pela integridade física dos indivíduos nessa situação.
b) Admite-se dano moral como causa de responsabilidade extracontratual do Estado, desde que se demonstre repercussão patrimonial da lesão.
c) A culpa da vítima ou de terceiros afasta a responsabilidade civil do Estado.
d) O nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o resultado danoso deve ser demonstrado apenas nos casos de responsabilidade subjetiva do Estado.
e) O princípio da responsabilidade civil do Estado não é absoluto, apesar de esta ser objetiva em muitas situações.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2414396

CEBRASPE (CESPE) - ACI (CGDF)/CG DF/Finanças e Controle/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

11) No que tange aos requisitos para caracterizar responsabilidade extracontratual do Estado, assinale a opção **correta.**

a) Nem todo evento causador de dano relacionado ao serviço público configura a responsabilidade civil do Estado.
b) No caso de responsabilidade objetiva estatal, não existe elemento subjetivo relevante.
c) Uma vez provados a existência de dano e o elemento subjetivo da conduta estatal, é cabível atribuir responsabilidade civil ao poder público.
d) Pode-se configurar a responsabilidade civil do Estado por infração ao dever de diligência, desde que haja norma jurídica a impor condutas estatais específicas para a situação na qual ocorreu dano ao lesado.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2473275

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM SP)/Pref SP/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

12) Julgue os seguintes itens, a respeito da responsabilidade civil do estado.

I Conforme a CF, a responsabilidade civil estatal subsume-se à teoria do risco integral, no que diz respeito tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas.

II Sob o regime da responsabilidade objetiva, a administração pública responderá civilmente pela ação ou omissão administrativa mesmo diante de evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima.

III Em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto na CF, o Estado é responsável pela morte de detento.

IV O Estado não responde objetivamente por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não for demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada.

V A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assinale a opção **correta.**

a) Apenas os itens **I** e **II** estão certos.
b) Apenas os itens **III** e **V** estão certos.
c) Apenas os itens **I, II** e **IV** estão certos.
d) Apenas os itens **III, IV** e **V** estão certos.
e) Todos os itens estão certos.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2591966

CEBRASPE (CESPE) - Ana (MPE RO)/MPE RO/Auditoria/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

13) Com base no regramento constitucional acerca da responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

a) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
b) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, independentemente de dolo ou culpa.
c) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, independentemente de dolo ou culpa.
d) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
e) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, vedado o direito de regresso contra o responsável, independentemente de dolo ou culpa.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2015210

CEBRASPE (CESPE) - Tec Per (PC PB)/PC PB/Área Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

14) No que concerne à responsabilidade civil do Estado, assinale a opção **correta.**

a) A responsabilidade contratual corresponde à obrigação de reparação dos danos a terceiros, por comportamento comissivo ou omissivo.
b) A responsabilidade civil do Estado é subjetiva em caso de ataques terroristas a aeronaves e acidentes nucleares.
c) A teoria da responsabilidade objetiva determina que, para receber a indenização, a vítima deverá comprovar o ato, o dano, o nexo causal, a culpa e o dolo.
d) A pessoa jurídica de direito privado responde por ato omissivo ou comissivo, culposo ou doloso, causado por seu agente na prestação de serviços públicos, que gere prejuízo ao erário ou a terceiros.
e) Para que se caracterize a omissão do poder público, é preciso individualizar as condutas de negligência, imprudência e imperícia.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2028192

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

15) A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

O ordenamento jurídico brasileiro, a partir da Constituição Federal de 1946, adotou, como regra geral, para efeitos de responsabilidade extracontratual do Estado, a teoria do risco administrativo, admitindo hipóteses de exclusão da responsabilidade estatal, a exemplo da culpa exclusiva da vítima.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208321

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

16) Acerca do controle da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, observadas a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item a seguir.

O Estado responde objetivamente pelos danos ocasionados a profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2613075

CEBRASPE (CESPE) - ATCI (MCom)/MCom/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

17) Considerando o controle da administração pública e a responsabilidade civil do Estado nos termos da jurisprudência do STF e da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

A dicotomia atos de império *versus* atos de gestão, no âmbito da administração pública, deve ser o ponto de partida para se aferir a existência de responsabilidade do Estado por danos ocasionados a administrados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1711621

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE AP)/MPE AP/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

18) A respeito da responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

a) Segundo o entendimento do STF, no caso de omissão da atuação estatal, a responsabilidade será sempre subjetiva, ou seja, somente existirá quando demonstrado culpa ou dolo do agente estatal.
b) Para a configuração da responsabilidade civil do Estado por dano, é desnecessário que o ato lesivo seja ilícito, bastando que haja nexo de causalidade entre a ação estatal e o dano anormal e específico, ou seja, que o dano tenha ultrapassado os inconvenientes normais da vida em sociedade, em desfavor de pessoas ou grupos determinados.
c) O poder público e os concessionários de serviços públicos respondem, objetiva e solidariamente, por danos causados aos usuários.
d) A tese da reserva do possível é amplamente aceita pelos tribunais superiores, principalmente no contexto de ações que busquem impor ao poder público a obrigação de efetivar políticas públicas previstas em lei.
e) Segundo o STF e o STJ, o suicídio de pessoa em cumprimento de pena dentro de estabelecimento prisional não enseja a responsabilidade civil do Estado, por consistir em ato de iniciativa exclusiva da própria vítima.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/4249217

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tran (DETRAN AL)/DETRAN AL/Administração/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

19) No que se refere à administração direta, indireta e fundacional, julgue o item a seguir.

Caso uma autarquia federal cause danos materiais a terceiros na prestação de serviço público, a sua responsabilidade civil será objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, aplicando-se idêntica regra às empresas públicas prestadoras de serviços públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2450543

CEBRASPE (CESPE) - Ana Reg (AGER MT)/AGER MT/Economia/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

20) Havendo dano causado ao usuário, o concessionário prestador de serviço público deverá responder

a) de forma objetiva e solidariamente com o poder concedente, em qualquer situação.
b) de forma objetiva e solidariamente com o poder concedente, desde que haja dolo ou culpa de agente público.
c) conjuntamente com o Estado de forma objetiva e solidária, independentemente de dolo ou culpa.
d) de forma objetiva, ao passo que o poder concedente responderá de forma subsidiária.
e) subjetivamente pelos prejuízos, ao passo que o poder concedente assumirá a responsabilidade de forma objetiva.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1624286

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

21) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se seguem.

Conforme a teoria do risco administrativo, uma empresa estatal dotada de personalidade jurídica de direito privado que exerça atividade econômica responderá objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, resguardado o direito de regresso contra o causador do dano.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1727741

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

22) Com relação à organização administrativa e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

A Caixa Econômica Federal é empresa pública prestadora de serviços de natureza privada e possui responsabilidade objetiva pelos atos praticados pelos seus agentes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1120734

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

23) Quanto à responsabilidade civil por danos causados por seus agentes a terceiros, uma entidade da administração indireta, dotada de personalidade jurídica de direito privado e exploradora de atividade econômica estará sujeita

a) ao regime da responsabilidade civil objetiva do Estado.
b) ao regime jurídico da responsabilidade civil privada.
c) à teoria do risco administrativo.
d) à teoria da falta do serviço.
e) à teoria do risco integral.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1439169

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 2/Direito/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

24) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

Considere que o caminhão de Alípio tenha sido retido por alegado excesso de peso após passar pela balança de pesagem de determinada concessionária em uma rodovia federal. Considere ainda que, enquanto Alípio era levado pelo agente ao interior do escritório da concessionária para a lavratura do auto de infração, seu caminhão tenha sido furtado nas dependências do referido posto de pesagem. Nessa situação hipotética, é devida indenização a Alípio, pois a conduta do agente foi comissiva, o que configura a responsabilidade objetiva do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/4251369

CEBRASPE (CESPE) - Ana Tran (DETRAN AL)/DETRAN AL/Direito/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

25) No que concerne à responsabilidade civil do Estado, à improbidade administrativa e às organizações sociais, julgue o item que se seguem.

Caso um servidor público de uma autarquia, agindo nessa qualidade, cause dano a terceiro, a pessoa que sofrer o dano poderá cobrar em juízo a reparação civil diretamente do mencionado servidor, se este tiver agido com culpa ou dolo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/4252942

CEBRASPE (CESPE) - Ass Tran (DETRAN AL)/DETRAN AL/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

26) Julgue o item a seguir, relativos à responsabilidade civil.

A responsabilidade objetiva da pessoa jurídica pelos danos causados por seus agentes não se estende à pretensão regressiva contra o agente responsável, cuja responsabilização depende da demonstração de dolo ou culpa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3552572

CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

27) Julgue o item a seguir, relativo a noções de direito administrativo.

A pessoa que sofrer algum dano por ato praticado por um servidor público no exercício da função poderá ajuizar ação de indenização somente contra o Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795820

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC PE)/PC PE/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

28) Considerando as disposições da CF acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens a seguir.

I As polícias civis responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, eventualmente causarem a terceiros.

II O direito de regresso do Estado contra o responsável pelo dano é assegurado nos casos de dolo ou culpa do agente causador do dano.

III A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa.

Assinale a opção **correta**.

a) Apenas o item **I** está certo.
b) Apenas o item **II** está certo.
c) Apenas os itens **I** e **II** estão certos.
d) Apenas os itens **II** e **III** estão certos.
e) Todos os itens estão certos.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2332187

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE AM)/MPE AM/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

29) Em relação ao direito de regresso, assinale a opção correta.

a) O poder público responde pela indenização por dano causado a particular em razão de ato de notário ou tabelião, assegurado o direito de regresso contra o delegatário da atividade.
b) A ação regressiva é dispensável para que o agente público causador do dano ressarça o Estado do que este houver desembolsado como indenização à vítima.
c) Nas ações de responsabilidade civil do Estado, a vítima do dano pode optar por incluir no polo passivo da relação processual, desde logo, o agente público causador do ilícito.
d) Em regra, a responsabilidade do Estado e o decorrente direito de regresso são possíveis mesmo quando o agente atuar fora de suas funções profissionais.
e) Uma vez ajuizada ação contra o Estado para indenizar vítima de dano causado por agente público, o poder público pode promover imediatamente ação regressiva contra esse agente público.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2415154

CEBRASPE (CESPE) - ACI (CGDF)/CG DF/Planejamento e Orçamento/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

30) Assinale a opção **correta** referente à responsabilidade do Estado.

a) A Constituição Federal de 1988 prevê responsabilidade civil preventiva da administração pública nos casos de dano iminente.
b) O dano moral passível de indenização por ato ilícito estatal é aquele necessariamente decorrente de dano patrimonial.
c) No caso de dano praticado por agente público integrante de pessoa jurídica da administração pública indireta do Distrito Federal (DF), caberá à própria pessoa jurídica, e não ao DF, suportar a indenização.
d) Delegatários e concessionários de serviço público não se submetem à responsabilidade objetiva aplicável ao poder público em geral.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2486043

CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJ SC)/TJ SC/Provimento/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

31) No que se refere à responsabilidade civil do Estado e de seus agentes, assinale a opção **correta.**

a) O direito de regresso, indisponível e de índole obrigatória, deve ser necessariamente exercido pelo Estado contra o agente público que tenha perpetrado dano, sendo investigada sua responsabilidade subjetiva na espécie.
b) O STF equiparou a responsabilidade de notários e de registradores oficiais à das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público.
c) O Estado responde pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, desde que seja possível aferir o dolo ou culpa desses agentes.
d) Os notários e oficiais de registro respondem objetivamente pelos atos dos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem.
e) A pessoa natural que sofrer prejuízo material em virtude de inexatidão na lavratura de certidão por cartório de registro civil fará jus a indenização por perdas e danos, reparados diretamente pelo Estado, com base na aplicação da teoria do risco integral à hipótese.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/1939544

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC RJ)/PC RJ/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

32) Delegado de polícia de estado da Federação, estimulado por amigos em momento de descontração, apresentou a carteira funcional para entrar, sem pagar, em sofisticado evento esportivo internacional organizado pela iniciativa privada. O delegado argumentou na entrada do evento que precisava ingressar com um grupo de pessoas para, em conjunto, apurarem eventual prática de ilícitos. Após o constrangimento causado, o delegado ingressou com mais dez amigos no referido recinto e assistiu ao evento sem ser importunado. Alguns dias depois, os organizadores do evento ajuízam ação em face do Estado pedindo que o ente público pague pelos ingressos e indenize os organizadores por danos morais. Tudo com base no art. 37, § 6.º da CF, que prevê a responsabilidade civil objetiva do Estado.

Considerando-se essa situação hipotética, é **correto** afirmar que

a) o princípio da moralidade administrativa obriga que o poder público tome providências diante da grave conduta do delegado de polícia, devendo seu ato ser punido, e o particular que sofreu o prejuízo ser compensado pelo erário, que deverá, na sequência, buscar o devido regresso do mau servidor.

b) o referido artigo da CF é inaplicável à hipótese, haja vista que o delegado, a despeito do seu discurso, não estava no exercício de suas funções públicas. Sem embargo, o servidor pode responder diretamente pelo prejuízo que causou.
c) a teoria da imputação volitiva, corolário da teoria do órgão, implica em a ação dos agentes públicos ser reputada ao ente a que se vincula. Logo, o poder público deve responder por *culpa in vigilando* pela má conduta dos seus agentes, ao menos subsidiariamente.
d) o delegado de polícia deverá responder administrativamente pela sua conduta e abuso de autoridade. Assim, tão logo a administração pública tenha ciência do ocorrido, deverá investigar e punir o agente público, assegurando-lhe, no entanto, o devido processo legal, que pressupõe contraditório e ampla defesa técnica.
e) o poder público, por força da teoria da aparência — explicitada pela apresentação da carteira funcional — deve responder pelo risco administrativo criado, independentemente de demonstração de culpa. Assim, apenas a prova do dano será necessária aos organizadores do evento.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2151828

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Ciências Jurídicas/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

33) A respeito de responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva com relação aos danos causados a terceiros por agentes públicos, seja por dolo ou culpa, podendo ser acordado o pagamento da reparação na esfera administrativa, desde que a administração pública reconheça desde logo a sua responsabilidade e haja entendimento entre os envolvidos quanto ao valor da indenização.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2181712

CEBRASPE (CESPE) - Of (PM RO)/PM RO/Combatente/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

34) A respeito do direito de regresso na responsabilidade civil do Estado, assinale a opção **correta.**

a) Para haver direito de regresso do Estado contra agente público causador de dano, é necessário que o dolo ou a culpa deste conste expressamente na própria ação judicial em que o Estado tenha sido condenado.
b) Mesmo sem relação de causa e efeito entre o dano e a conduta do agente público, pode-se configurar a responsabilidade deste.
c) Não há direito de regresso do Estado contra agente público se o ato praticado por este não tiver sido doloso ou culposo e se o Estado não tiver sido compelido a indenizar o dano decorrente de tal ato.
d) As regras sobre responsabilidade civil e direito de regresso no direito administrativo são, basicamente, as mesmas vigentes no direito civil.
e) A promoção de ação regressiva contra agente público causador de dano é faculdade que se caracteriza como exercício de poder discricionário do Estado.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3883084

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ RN)/SEFAZ RN/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

35) A respeito do reconhecimento da responsabilidade civil do Estado e da aplicação de excludentes dessa responsabilidade, assinale a opção **correta**.

a) Admite-se excludente de responsabilidade quando a vítima concorre para a ocorrência do dano.
b) Em caso de força maior, é admissível a culpa do serviço público quando comprovada omissão específica.
c) O Estado tem responsabilidade subsidiária por danos decorrentes de atos exclusivos de terceiros.
d) Mesmo na hipótese de culpa exclusiva da vítima, subsiste o requisito do nexo de causalidade para a responsabilização do Estado.
e) A exclusão de responsabilidade do Estado exige a comprovação de dolo ou culpa do agente estatal que causou o dano.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/3342053

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/Contabilidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

36) A respeito do processo administrativo federal, consoante a Lei n.º 9.784/1999, ao controle da administração pública, à responsabilidade civil do Estado, ao acesso à informação e ao previsto no Decreto n.º 9.830/2019, julgue o item a seguir.

Caso fortuito, força maior e culpa concorrente da vítima são causas excludentes da responsabilidade do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2841458

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

37) No que se refere ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

A força maior e o caso fortuito excluem a responsabilidade civil do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079248

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

38) No que se refere aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado e à permissão de serviços públicos, julgue o item subsequente.

A responsabilidade civil do Estado pode subsistir ainda que se tenha constatado a ocorrência de força maior.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103051

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

39) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

Tanto no caso de força maior quanto no de caso fortuito, a origem do evento excludente da responsabilidade do Estado pode decorrer de ato praticado pelo poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2690016

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/Gestão/Serviços Técnico-Administrativos/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

40) No que concerne aos poderes e princípios da administração pública e à responsabilidade do Estado, julgue o item seguinte.

Se um cidadão sofre dano em seu patrimônio por evento da natureza, isso caracteriza força maior, que afasta a possibilidade de responsabilização civil do poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2722840

CEBRASPE (CESPE) - Proc Con (TCE MS)/TCE MS/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

41) No que concerne à responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

a) Qualquer dano que um servidor público causar a outrem gerará responsabilidade civil para o Estado.
b) Para que o Estado possa ser responsabilizado por ato normativo, este deve ter sido declarado inconstitucional anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, em controle de constitucionalidade.
c) Atos lícitos da administração pública não geram responsabilidade civil para o Estado.
d) Fato decorrente de força maior pode ensejar responsabilidade civil do poder público.
e) O fato de uma conduta que gerou dano a particular ter sido praticada por terceiro não integrante da administração pública obsta a responsabilização civil do Estado.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1942600

CEBRASPE (CESPE) - AFT (SEFAZ SE)/SEFAZ SE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

42) No que diz respeito à responsabilidade do Estado, assinale a opção correta.

a) Dano anormal é aquele que alcança destinatários determinados, ou seja, que atinge um indivíduo ou uma classe delimitada de indivíduos.
b) Caso fortuito exclui a responsabilidade estatal.
c) Dano específico é aquele que ultrapassa os inconvenientes naturais e esperados da vida em sociedade.
d) Dano antijurídico exige a presença do dano anormal e do dano específico.
e) As concausas afastam a culpa concorrente.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/1796674

CEBRASPE (CESPE) - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

43) No que se refere à responsabilidade civil do Estado por condutas dos seus agentes, julgue o item seguinte.

Caso um cidadão seja atingido por disparo de arma de fogo realizado por policial civil de Sergipe, o estado poderá isentar-se da responsabilidade caso consiga comprovar culpa exclusiva da vítima.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/4085749

CEBRASPE (CESPE) - APGM (Pref Porto Alegre)/Pref Porto Alegre/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

44) Em relação à responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

a) A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva na modalidade culpa anônima ou falta do serviço, que se configura nos casos em que determinado serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou tardiamente, independentemente da identificação do agente causador do dano.
b) A teoria do risco integral, adotada como regra geral pelo ordenamento brasileiro para a responsabilidade civil do Estado, impede o reconhecimento de causas excludentes da responsabilidade estatal, inclusive nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima.
c) O caso fortuito e a força maior são causas excludentes da responsabilidade civil do Estado apenas nas hipóteses de condutas comissivas, sendo insuscetíveis de afastar a responsabilidade nas hipóteses de omissão estatal.
d) A responsabilidade do Estado por condutas omissivas é objetiva, equiparando-se ao regime aplicável às condutas comissivas, por força da disciplina constitucional da matéria, que não distingue as duas modalidades de conduta estatal.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3661480

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

45) Julgue o item seguinte, com relação à responsabilidade civil do Estado segundo o ordenamento jurídico brasileiro.

A responsabilidade civil do Estado por omissão é, em regra, subjetiva, admitindo-se, entretanto, o reconhecimento da responsabilidade objetiva caso a omissão estatal viole um dever jurídico específico de agir previsto na ordem normativa, como ocorre na hipótese de morte de detento sob custódia do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2838966

CEBRASPE (CESPE) - Ana (APEX)/ApexBrasil/Aquisições e Jurídico/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

46) De acordo com entendimento dominante na jurisprudência do STF, a responsabilidade civil do Estado decorrente de omissão relacionada a dever específico de agir tem natureza

a) objetiva e decorre da aplicação da teoria do risco administrativo.
b) subjetiva e decorre da aplicação da teoria do nexo causal probabilístico.
c) objetiva e decorre da aplicação da teoria do risco integral.
d) subjetiva e decorre da aplicação da teoria da equivalência das condições.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103038

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

47) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

A responsabilidade do Estado por atos omissivos pode surgir de atos lícitos, de atos ilícitos e de atos materiais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103043

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

48) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

De acordo com a posição consensual da doutrina administrativista, a responsabilidade do Estado por ato omissivo depende da demonstração de culpa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202351

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/Contabilidade/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

49) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

Para a caracterização da responsabilidade por omissão estatal, é necessária a violação de um dever jurídico específico de agir do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2367634

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE ES)/PGE ES/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

50) Antônio, réu em processo criminal, estava internado em estado estável em um hospital estadual quando, em uma madrugada, um desafeto o encontrou e o alvejou com tiros de arma de fogo, que posteriormente foram constatados como causa eficiente da morte de Antônio.

Nessa situação hipotética, à luz da responsabilidade civil do Estado,

a) caso Antônio estivesse acompanhado quando sofreu o homicídio, haveria excludente de ilicitude da responsabilidade do Estado.
b) ainda que Antônio estivesse acordado quando sofreu o homicídio, ficaria afastada a alegação de excludente de ilicitude quanto à responsabilidade do Estado.
c) seria afastada a alegação de excludente de responsabilidade do Estado por fato de terceiro apenas se fosse provada a inexistência de agentes de segurança no local no momento do crime.
d) caso Antônio estivesse acordado no momento do homicídio, seria afastada a responsabilidade do Estado.
e) caso Antônio não estivesse algemado no momento do homicídio, seria afastada a responsabilidade do Estado.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2722860

CEBRASPE (CESPE) - Proc Con (TCE MS)/TCE MS/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

51) O dever de reparação de delegatário de serviço público, no caso de conduta omissiva, configura-se quando

a) comprovada a culpa, apenas.
b) comprovados o fato administrativo, o dano, o nexo de causalidade e a culpa.
c) comprovado o dolo, apenas.
d) comprovados o dano, o nexo de causalidade e a culpa, apenas.
e) comprovados o fato administrativo, o dano, o nexo de causalidade e o dolo.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2213196

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

52) A respeito do controle da administração pública, das licitações e dos contratos administrativos, das concessões, da organização administrativa e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

Caso um ciclista sofra danos materiais em razão de queda sofrida em via pública mal conservada, a indenização devida demandará apenas a comprovação do dano e do nexo causal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1994117

CEBRASPE (CESPE) - DP TO/DPE TO/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade por Atos Legislativos e Judiciais

53) Os atos emanados da administração pública que produzam danos estarão sujeitos à responsabilidade civil. No que tange aos atos legislativos,

a) a responsabilidade civil é atribuída ao Estado em relação aos danos gerados por ato praticado com base em lei inconstitucional, sendo a lei, e não o ato, causa direta da responsabilidade.
b) é vedada a atribuição de responsabilidade civil ao Estado, uma vez que atos legislativos não produzem danos indenizáveis aos indivíduos.
c) a responsabilidade civil atribuída ao Estado é circunscrita aos atos legislativos emanados do Poder Executivo.
d) a responsabilidade civil é atribuída ao Estado quando a lei, objeto de declaração de inconstitucionalidade, produz danos aos particulares.
e) é vedada a atribuição de responsabilidade civil ao Estado, porque a responsabilidade é restrita aos atos administrativos.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/2102124

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade por Atos Legislativos e Judiciais

54) Julgue o item subsequente, relativos aos direitos dos usuários de serviços públicos, a tombamento, à responsabilidade do Estado, a atos de improbidade administrativa e ao Plano Distrital de Política para Mulheres (PDPM).

Em regra, atos jurisdicionais não são aptos a gerar indenização com base no regime jurídico da responsabilidade do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3950180

CEBRASPE (CESPE) - Proc (CM Boa Vista (RR))/CM Boa Vista (RR)/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

55) Julgue os seguintes itens, acerca da responsabilidade civil do Estado.

I É inaplicável a responsabilidade civil do Estado em virtude de lesão decorrente de ato baseado em lei declarada inconstitucional.

II Independentemente de a vítima da lesão ser um terceiro não usuário do serviço público, a responsabilidade civil do Estado é objetiva.

III O permissionário de serviço público responde objetivamente pelas lesões que causar, quando relacionadas à prestação do serviço público.

IV A teoria do risco administrativo, em que se aquilata o comportamento do Estado em relação à lesão, é admitida no Brasil.

Assinale a opção correta.

a) Apenas os itens **I, II** e **III** estão certos.
b) Apenas os itens **I, II** e **IV** estão certos.
c) Apenas os itens **I, III** e **IV** estão certos.
d) Apenas os itens **II, III** e **IV** estão certos.
e) Todos os itens estão certos.

Gabarito: D

www.tecconcursos.com.br/questoes/3972221

CEBRASPE (CESPE) - Med (TCE RN)/TCE RN/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

56) A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, observada a jurisprudência dos tribunais superiores.

Segundo a teoria do risco integral, adotada pela Constituição Federal de 1988 para embasar a responsabilidade civil do Estado, no caso de erro médico imputado a conduta negligente de servidor público do SUS, que se omita em seu dever de prestar atendimento, deve o Estado responder objetivamente perante a vítima.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3994894

CEBRASPE (CESPE) - TNS (SEMA AM)/SEMA AM/Administrativo/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

57) Assinale a opção correta no que concerne à responsabilidade civil do servidor público por danos causados ao patrimônio público.

a) A responsabilidade civil do servidor é subjetiva, exigindo a prova de dolo ou culpa, e o dano ao erário pode ser ressarcido mediante desconto em folha de pagamento, desde que haja anuência do servidor ou previsão legal específica.
b) O servidor que causa danos a bens públicos em estrito cumprimento do dever legal fica isento de qualquer reparação civil, em todos os casos.
c) A absolvição do servidor no juízo criminal por ausência de provas impede, automaticamente, a sua responsabilização civil e administrativa perante a repartição.
d) A responsabilidade civil do servidor por danos causados ao patrimônio público é objetiva, dispensando-se a comprovação de culpa ou dolo para que haja o dever de indenizar o erário.
e) O direito de regresso da administração pública contra o servidor prescreve em dois anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória contra o Estado.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/4041964

CEBRASPE (CESPE) - Alun Of (PM DF)/PM DF/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

58) José, policial militar da PMDF, conduzia uma viatura durante operação de serviço, quando se envolveu em acidente de trânsito com Pedro, que dirigia seu carro particular.

Nessa situação hipotética, no que concerne à responsabilidade civil do Estado,

a) o Distrito Federal somente será responsabilizado se houver demonstração de dolo ou culpa de José, haja vista a predominância do interesse público sobre o interesse privado.
b) independentemente da demonstração de dolo ou culpa de José, caso o Distrito Federal seja responsabilizado, haverá a possibilidade de ação de regresso em face do policial militar.
c) caso fique demonstrada a culpa concorrente de Pedro para o acidente, a responsabilidade civil do Distrito Federal será atenuada, porém não excluída.
d) a responsabilidade civil do Distrito Federal é objetiva, com fundamento na teoria do risco integral.
e) para a responsabilização civil do Distrito Federal, há necessidade apenas de demonstração da ação ou omissão do agente José e do dano a Pedro.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/4222327

CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJ MT)/TJ MT/Provimento/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

59) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens que se seguem.

I O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros.

II A responsabilidade do Estado relaciona-se à atuação de todo agente público no exercício da função pública: agentes políticos, servidores públicos estatutários, celetistas, temporários e até particulares em colaboração com o poder público.

III Depois de indenizar a vítima de dano causado por agente público no exercício da função, o Estado tem o dever de cobrar, regressivamente, o valor desembolsado perante o agente público causador efetivo do dano, tenha ele agido com dolo ou culpa.

Assinale a opção correta.

a) Apenas o item **II** está certo.
b) Apenas o item **III** está certo.
c) Apenas os itens **I** e **II** estão certos.
d) Apenas os itens **I** e **III** estão certos.
e) Todos os itens estão certos.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/4252944

CEBRASPE (CESPE) - Ass Tran (DETRAN AL)/DETRAN AL/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

60) Julgue o item a seguir, relativos à responsabilidade civil.

A responsabilidade objetiva prevista constitucionalmente para as pessoas jurídicas de direito público dispensa a demonstração de culpa do agente causador do dano, mas não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre a atuação estatal e o prejuízo sofrido.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3441736

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

61) A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, a jurisprudência dos tribunais superiores.

Segundo a jurisprudência do STF, no caso de fraude em concurso público gerar dano material a candidato, o Estado responderá solidariamente com a organizadora do certame.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3639160

CEBRASPE (CESPE) - AFT (SEFAZ SE)/SEFAZ SE/Geral/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

62) A respeito da responsabilidade civil do Estado, assinale a opção **correta**.

a) Atualmente, alguns doutrinadores do direito administrativo têm defendido como fundamento da responsabilidade civil do Estado a adoção da teoria do risco social, segundo a qual os atos estatais se dividem em atos de império e atos de gestão.
b) A administração pública responde civilmente pelos danos causados por seus agentes, salvo se eles estiverem amparados por causa excludente de ilicitude penal.
c) Em caso de responsabilidade civil do Estado por rompimento de barragem, é possível a comprovação de prejuízos de ordem material por prova exclusivamente testemunhal, diante da impossibilidade de produção ou utilização de outro meio probatório.
d) O termo inicial da prescrição para o ajuizamento de ações de responsabilidade civil em face do Estado por ilícitos praticados por seus agentes é a data do fato.
e) Nas ações de responsabilidade civil do Estado, é imprescindível a denunciação da lide ao suposto agente público causador do ato lesivo.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2756960

CEBRASPE (CESPE) - Of BM (CBM PA)/CBM PA/Combatente/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

63) Com base no regramento constitucional acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens subsequentes.

I O CBMPA responderá pelos danos que seus militares, nessa qualidade, causarem a terceiros.

II Uma empresa pública paraense prestadora de serviços especializados nas áreas de ciências agrárias e humanas responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

III Na responsabilidade civil da Administração Pública, o direito de regresso contra o responsável prescinde de dolo ou culpa do agente causador do dano.

Assinale a opção correta.

a) Nenhum item está certo.
b) Apenas o item **I** está certo.
c) Apenas o item **II** está certo.
d) Apenas o item **III** está certo.
e) Todos os itens estão certos.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/2789358

CEBRASPE (CESPE) - Prof NU Jr (ITAIPU)/ITAIPU/Advogado/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

64) Ato de um empregado de empresa pública prestadora de serviço público acarretou oscilação de energia elétrica em parte do sistema, ocasionando prejuízo a terceiros.

Nessa situação hipotética, em conformidade com a CF,

a) a teoria aplicada para a responsabilidade civil da empresa pública é subjetiva, diversamente da utilizada para o Estado, que é objetiva.
b) a teoria adotada para a responsabilidade civil do Estado pela CF é a do risco integral.
c) mesmo tendo ocorrido erro do empregado no exercício de atividade da empresa pública, será necessária a demonstração do dano e do nexo de causalidade para haver a responsabilidade civil da prestadora do serviço.
d) caso haja culpa concorrente da empresa (por intermédio de seu empregado) e do beneficiário do serviço, será rompido o nexo de causalidade, de forma que não haverá responsabilidade civil do empresa pública.

e) há direito de regresso da empresa pública em relação ao seu empregado, devendo esta demonstrar apenas a prática do ato, o dano e o nexo de causalidade.

Gabarito: C

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103035

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

65) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

Considere que Carlos, por descuido, tenha causado incêndio na casa de Patrícia, e que, para salvá-la, tenha sido necessário que servidores públicos destruíssem uma parede da casa vizinha, pertencente a Joana. Nesse caso, Joana poderá pleitear a responsabilização civil do Estado pela destruição que os servidores causaram, hipótese em que o Estado poderá ajuizar ação regressiva contra Carlos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103046

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

66) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

Para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado, não é necessário que o indivíduo causador do dano tenha agido na qualidade de agente público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2450420

CEBRASPE (CESPE) - Ana Reg (AGER MT)/AGER MT/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

67) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, assinale a opção **correta.**

a) Em caso de explosão que cause danos a terceiros em estabelecimento comercial que comercialize clandestinamente fogos de artifício, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva, por ausência de fiscalização específica.
b) No caso de um suposto erro médico em hospital público, respaldado pela omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado passa a ser subjetiva.
c) Caso foragido do sistema prisional dirigindo veículo em alta velocidade colida com um terceiro e cause-lhe dano, a responsabilidade do Estado será objetiva, devendo o Estado indenizar a vítima.
d) Quanto à responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, o Estado somente será responsabilizado se houver comprovação de omissão do ente público.
e) Em caso de concurso público organizado por instituição privada ser cancelado por indícios de existência de fraude, o Estado estará isento de ressarcir qualquer dano causado aos candidatos.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/2593553

CEBRASPE (CESPE) - Ana (MPE RO)/MPE RO/Jornalismo/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

68) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

a) A conduta omissiva ou comissiva de notários ou oficiais de registro que provoque dano a terceiros constitui responsabilidade civil do Estado, devendo a respectiva ação ser proposta diretamente contra o Estado.
b) Empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica são regidas, em regra, pela responsabilidade civil objetiva.
c) A responsabilidade civil do estado será objetiva mesmo quando decorrer de fato imprevisível.
d) Configurada a omissão do Estado, a responsabilidade civil será objetiva.
e) Caso uma obra pública tenha sido executada, mediante contrato administrativo, por empreiteiro privado e tenha sido provado dano provocado por este, o Estado não responderá pelo dano.

Gabarito: A

www.tecconcursos.com.br/questoes/2673533

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE SE)/PGE SE/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

69) No que diz respeito ao direito de regresso, assinale a opção correta.

a) O direito de regresso não pode ser invocado nos casos de atos meramente culposos de agente público.
b) Agente público que deva ressarcir o Estado em caráter regressivo somente pode ser responsabilizado na via judicial.
c) Não tem direito de regresso contra o poder concedente o concessionário de serviço público que tenha causado dano.
d) Pelo fato de exercerem atividade a título privado, não cabe responsabilização do Estado por atos de notários e registradores nem, em consequência, direito de regresso contra estes.
e) Juízes podem ser responsabilizados com base no direito de regresso.

Gabarito: E

www.tecconcursos.com.br/questoes/2732306

CEBRASPE (CESPE) - Alun Of (PM PA)/PM PA/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

70) A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens seguintes.

I Os danos ocasionados a particulares em decorrência de atos de multidões, via de regra, não atraem a responsabilização do Estado, porquanto considera-se que tais atos são praticados por terceiros.

II O suicídio de detentos, ainda que ocorrido no interior do estabelecimento prisional, configura culpa exclusiva da vítima, eximindo o Estado de responsabilização extracontratual.

III A mera declaração de inconstitucionalidade de uma lei é razão suficiente para se caracterizar a responsabilidade civil do Estado em face do administrado, considerada a ilegítima atuação do Poder Legislativo.

Assinale a opção correta.

a) Nenhum item está certo.
b) Apenas o item I está certo.
c) Apenas o item II está certo.
d) Apenas o item III está certo.
e) Todos os itens estão certos.

Gabarito: B

www.tecconcursos.com.br/questoes/1119035

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administração/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

71) Acerca da responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta.

a) É vedado ao Estado realizar pagamento administrativo de dano causado a terceiro, devendo aguardar eventual condenação em ação judicial para proceder ao pagamento mediante precatório.
b) O Estado não deve indenizar prejuízos oriundos de alteração de política econômico-tributária caso não se tenha comprometido previamente por meio de planejamento específico.
c) A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público gera direito a indenização caso se comprove cabalmente erro da administração pública.
d) A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários, mas subsidiária para não usuários.
e) O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados de empresa terceirizada não gera responsabilidade solidária do poder público, mas tão somente subsidiária.

Gabarito: B